

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 998/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย รัชชัย แซ่ลิ้ม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ปล้นทรัพย์มาแล้วนำไปจำหน่าย ตัวรับจำนำมิใช่ทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดศาลไม่มีอำนาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33.

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 340 ตร., 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72, 8 ทวิ, 72 ทวิ ให้ริบมีดปลายแหลม 1 เล่ม เชือกพลาสติก 1 ม้วน กระดาษกาวตะกั่ว 1 แผ่น และตัวรับจำนำ 1 ใบ ของกลาง และคืนสร้อยข้อมือ 1 เส้น วิทยุโอเทป 1 เครื่อง แก่ผู้เสียหาย กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือไ้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 644,000 บาท แก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1119/2533 ของศาลอาญา

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

## จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตรี, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองฐานปล้นทรัพย์ จำคุก 22 ปี 6 เดือน ฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 25 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 12 ปี 9 เดือน นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1119/2533 ของศาลอาญา จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 83 จำคุก 15 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปีริบมีดปลายแหลม 1 เล่ม เชือกพลาสติก 1 ม้วน กระดาษตะกั่ว 1 แผ่นและตัวรับจํานา 1 ใบ ของกลาง ให้คืนสร้อยข้อมือ 1 เส้น เครื่องเล่นวีดีโอเทป 1 เครื่อง แก้วผู้เสียหายและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 644,000 บาทแก่ผู้เสียหายข้อหาอื่นให้ยก

## จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 กับพวกอีกหลายคนร่วมกันมีอาวุธเข้าปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 2 ได้ในคดีอื่น ค้นตัวจำเลยที่ 2 พบสร้อยข้อมือกับตัวรับจำนำ เครื่องเล่นวีดีโอเทป ของผู้เสียหายปัญหาว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์กับจำเลยที่ 1 และพวกหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีโจทก์ยังไม่พอฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ตัวรับจำนำของกลางนั้น มิใช่ทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด ศาลไม่มีอำนาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาริบตัวรับจำนำของกลางดังกล่าวไม่ชอบ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบตัวรับจำนำของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |